

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

2119/2537

พนักงานอัยการ กองคดีศาลแขวงธนบุรี

นาย นนทชัย ศรีสุริยาผ กาก รอง

โจทก์

จำเลย

ป.วิ.อ. มาตรา 120, มาตรา 134

การแจ้งข้อหาให้จำเลยทราบตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 134 นั้น หาได้หมายความว่าพนักงานสอบสวนจะต้องแจ้งข้อหาทุกฐานความผิดไม่ ดังนั้น แม้เดิมพนักงานสอบสวนแจ้งข้อหาจำเลยฐานตั้งสถานบริการโดยไม่ได้รับอนุญาต แต่เมื่อสอบสวนแล้วปรากฏว่าการกระทำของจำเลยเป็นความผิดฐานตั้งสถานบริการโดยมิได้แจ้งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบก่อนจัดตั้งไม่น้อยกว่า 15 วัน อันเป็นความผิดที่เกี่ยวข้องเนื่องในเรื่องการจัดตั้งสถานบริการเหมือนกัน ก็เรียกได้ว่าการสอบสวนในความผิดฐานดังกล่าวแล้ว โจทก์จึงมีอำนาจฟ้องตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 120

โจทก์ฟ้องว่าจำเลยได้ตั้งสถานบริการขึ้นที่ห้องอาหาร"บิกสตาร์คาเฟ่" ซึ่งมีอาหาร สุรา น้ำชา หรือเครื่องดื่มอย่างอื่นจำหน่าย โดยจัดให้มีการแสดงดนตรีเพื่อการบันเทิงแก่ลูกค้า เพื่อประโยชน์ในการค้า โดยจำเลยมิได้แจ้งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบก่อนจัดตั้งไม่น้อยกว่า 15 วัน ขอให้ลงโทษตามพระราชบัญญัติสถานบริการ

พ.ศ. 2509 มาตรา 3(4), 4, 26 ทวิ พระราชบัญญัติสถานบริการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.
2525 มาตรา 3, 4, 8

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้ว พิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์ โดยอ้างการสูงสุดรับรองให้อุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริง

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา โดยอ้างการสูงสุดรับรองให้ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "คดีมีปัญหาตามฎีกาของโจทก์ประการแรกว่าโจทก์มีอำนาจฟ้องคดีนี้หรือไม่ เห็นว่า การแจ้งข้อหาให้จำเลยทราบตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 134 นั้น หาได้หมายความว่าพนักงานสอบสวนจะต้องแจ้งข้อหาทุกฐานความผิดไม่ แม้เดิมพนักงานสอบสวนแจ้งข้อหาจำเลยฐานตั้งสถานบริการโดยไม่ได้รับอนุญาตแต่เมื่อสอบสวนแล้วปรากฏว่าการกระทำของจำเลยเป็นความผิดฐานตั้งสถานบริการโดยมิได้แจ้งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบก่อนจัดตั้งไม่น้อยกว่า 15 วัน อันเป็นความผิดที่เกี่ยวข้องเนื่องในเรื่องการจัดตั้งสถานบริการเหมือนกัน ก็เรียกได้ว่าการสอบสวนในความผิดฐานดังกล่าวแล้ว โจทก์จึงมีอำนาจฟ้องคดีนี้ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 120..."

พิพากษายกคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ ให้ศาลอุทธรณ์พิจารณาพิพากษาใหม่ตามรูปคดี

(ประสิทธิ์ แสนศิริ-นิเวศน์ คำผอง-ไพศาล รางฆาญ)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

ในชั้นพิจารณาของศาล จำเลยมักจะต่อสู้เสมอว่า พนักงานสอบสวนไม่ได้แจ้งข้อหาที่โจทก์ฟ้องแก่จำเลย หรือแจ้งข้อหาไม่ครบถ้วนการสอบสวนจึงไม่ชอบเหตุที่จำเลยให้การต่อสู้เช่นนี้ก็เนื่องมาจากหากฟังได้ตามที่จำเลยต่อสู้แล้ว ก็จะเป็นผลให้การสอบสวนของพนักงานสอบสวนไม่ชอบหรือเสียไป เป็นเหตุให้โจทก์ไม่มีอำนาจฟ้อง เพราะคดีอาญาส่วนใหญ่แล้วพนักงานอัยการจะเป็นโจทก์ฟ้องคดี ซึ่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 120 บัญญัติไว้ว่า"ห้ามมิให้พนักงานอัยการยื่นฟ้องคดีใดต่อศาล โดยมิได้มีการสอบสวนในความผิดนั้น" การสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 2(6)คือการรวบรวมพยานหลักฐานและดำเนินการทั้งหลายที่บัญญัติไว้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ซึ่งพนักงานสอบสวนได้กระทำไปเกี่ยวกับความผิดที่กล่าวหาเพื่อที่จะทราบข้อเท็จจริงหรือพิสูจน์ความผิด และเพื่อที่จะเอาตัวผู้กระทำผิดมาลงโทษ การกระทำแค่นี้เพียงไรถึงจะเรียกได้ว่าเป็นการสอบสวนคดีแล้วนั้น คงแล้วแต่ความผิด และเท่าที่จำเป็นเพียงพอที่จะฟังได้ว่าคดีมีมูลสำหรับการฟ้องร้องคดีเนื่องจากคดีที่พนักงานอัยการเป็นโจทก์ไม่ต้องมีการไต่สวนมูลฟ้องก่อน การที่พนักงานสอบสวนจดปากคำผู้ต้องหาเพียงคนเดียวก็ถือว่าเป็นการสอบสวนแล้ว (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 516/2481) การสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 120 นี้จะต้องเป็นการสอบโดยชอบด้วยกฎหมายกล่าวคือ การสอบสวนจะต้องกระทำขึ้นโดยพนักงานสอบสวนตาม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา

18,19,20 และมาตรา 21 ประกอบกับมาตรา 2(6) และยังต้องปฏิบัติตามที่ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา บัญญัติไว้การที่จำเลยไม่คัดค้านการสอบสวนขณะสอบสวนหาทำให้การสอบสวนที่ไม่ชอบกลับกลายเป็นการสอบสวนโดยชอบไม่ (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 726/2483) การแจ้งข้อหา และการดำเนินการตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 134 ก็เป็นขั้นตอนหนึ่งของการสอบสวน การแจ้งข้อหาตาม มาตรา 134 นี้ เป็นเพียงต้องการให้ผู้ต้องหา รู้ตัวก่อนว่าตนจะถูกสอบสวนในคดีอาญาเรื่องใดเท่านั้นมิใช่ว่าต้องแจ้งข้อหาทุกกระทงความผิด แม้เดิมจะตั้งข้อหาหนึ่งแต่เมื่อสอบสวนไปแล้วปรากฏว่า การกระทำของจำเลยเป็นความผิดฐานอื่นด้วย ก็เรียกได้ว่าเป็นการสอบสวนในความผิดฐานดังกล่าวแล้ว (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 4022/2532, 3288/2535) แต่อย่างไรก็ตามข้อหาหรือฐานความผิด ที่จะถือว่า มีการแจ้งข้อหา และมีการสอบสวนโดยชอบนี้จะต้องเกี่ยวเนื่องหรือสืบเนื่องในการกระทำความผิดในคราวเดียวกัน หรือเป็นการกระทำความผิดเดียวกันแต่ผิดต่อกฎหมายหลายบทคงมีการแจ้งข้อหาเฉพาะบางบท ก็ถือว่ามี การสอบสวนบทอื่นด้วยแล้วเช่น

1. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 84/2499 พนักงานสอบสวนแจ้งข้อหาว่าทำผิดฐานเรียกและรับสินบนอันเป็นประธาณแล้ว ปรากฏในการสอบสวนว่ามีความผิดฐานช่วยผู้กระทำความผิด และปลอมตัวกระทำการเป็นเจ้าพนักงานก็ถือว่าได้สอบสวนแล้วด้วยโดยไม่ต้องแจ้งข้อหาเพิ่มเติม
2. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1544/2521 จำเลยมีเครื่องชั่งในการค้าขนาน้ำหนักไป 100 กรัม เป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 270 ซึ่งเป็นบทมิโทษหนักกว่า พระราชบัญญัติมาตราซึ่งตวงวัดชพนักงานสอบสวนแจ้งข้อหาความผิดตามพระราชบัญญัติมาตราซึ่งตวงวัดชอันเป็นเรื่องประธาณ ไม่ได้แจ้งข้อหาในความผิดเกี่ยวกับการค้าถือได้ว่าเป็นการสอบสวนในความผิดเกี่ยวกับการค้าด้วยแล้ว ศาลลงโทษตามมาตรา 270 ได้
3. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2345/2521 ตำรวจแจ้งข้อหาแก่จำเลยเมื่อจับและสอบสวนว่า จำเลยมีเฮโรอีนเพื่อจำหน่าย มิได้แจ้งข้อหาว่าจำหน่ายเฮโรอีน เมื่อการสอบสวนปรากฏว่าจำเลยจำหน่าย

เฮโรอื่นด้วยอีกกรรมหนึ่ง ถือว่ามีการสอบสวนแล้วทั้งสองกระทรวงการแจ้งข้อหาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 134 ไม่จำเป็นต้องแจ้งข้อหาทุกกระทรวง

4. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2433/2521 ดำรวจแจ้งข้อหาฐานมีเฮโรอื่นเพื่อจำหน่าย จำเลยรับสารภาพว่ามีเฮโรอื่น ถือว่าได้แจ้งข้อหาและการสอบสวนฐานจำหน่าย เฮโรอื่นด้วย ตามคำพิพากษาศาลฎีกาที่หมายเหตุนี้ เดิมพนักงานสอบสวนแจ้งข้อหาแก่จำเลยว่า จำเลยตั้งสถานบริการโดยไม่ได้รับอนุญาตแต่เมื่อสอบสวนแล้วปรากฏว่าการกระทำของจำเลยเป็นความผิดฐานตั้งสถานบริการโดยมิได้แจ้งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบก่อนจัดตั้งไม่น้อยกว่า 15 วัน ซึ่งเป็นความผิดที่เกี่ยวเนื่องกับข้อหาที่พนักงานสอบสวนแจ้งแก่จำเลยแต่แรก กล่าวคือเป็นความผิดที่เกี่ยวเนื่องกับการจัดตั้งสถานบริการเหมือนกัน ศาลฎีกาจึงวินิจฉัยว่ามีการสอบสวนโดยชอบในความผิดหลังนี้ด้วยซึ่งก็เป็นไปตามหลักที่ได้กล่าวไว้แล้วตั้งแต่ต้น นอกจากนี้การที่พนักงานสอบสวน ปฏิบัติ หรือไม่ปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 134 ผลที่ตามมาอีกประการหนึ่งของการไม่ปฏิบัติตามคือ ไม่อาจนำคำให้การของจำเลยในชั้นสอบสวนมายันจำเลยในชั้นพิจารณาของศาลได้เช่นคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 57/2498, 1106/2506 แต่ถ้าปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนก็นำคำให้การของจำเลยชั้นสอบสวนมารับฟังประกอบพยานหลักฐานอื่นในชั้นพิจารณาได้ เช่น คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 243/2509 มีข้อที่น่าสังเกตเพิ่มเติมสำหรับการสอบสวนดังนี้ 1. เมื่อมีการสอบสวนโดยชอบแล้ว โจทก์ย่อมมีอำนาจฟ้อง โดยไม่คำนึงว่าการจับกุมจะชอบด้วยหรือไม่ (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 495/2500(ป), 2699/2516) 2. การแจ้งเพียงข้อหาความผิด แต่ไม่ระบุว่าเป็นกฎหมายใดก็ถือว่าชอบด้วย ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 134 แล้วเช่น คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1074/2525 พนักงานสอบสวนแจ้งข้อหาว่าจำเลยก่อสร้างอาคารผิดแบบแปลนที่ได้รับอนุญาตจากคณะเทศมนตรี แต่ไม่ได้ระบุชื่อพระราชบัญญัติก็ถือว่าชอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 134 แล้ว 3. หากโจทก์บรรยายฟ้องว่าได้สอบสวนแล้ว

ย่อมสันนิษฐานว่าเป็นการสอบสวนโดยชอบ หากจำเลยจะคัดค้านก็ทำได้ โดยเสนอเป็นข้อต่อสู้ หากตามสำนวนไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่าการสอบสวนไม่ชอบ จะมายกขึ้นในชั้นอุทธรณ์ ฎีกาไม่ได้ (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 569/2501, 2103-4/2514) 4. การแจ้งข้อหาในกรณีจำเลยเป็นนิติบุคคล เมื่อพนักงานสอบสวนได้แจ้งข้อหาแก่ผู้แทนนิติบุคคล แม้ไม่ได้ระบุแจ้งชัดว่าแจ้งข้อหาและสอบสวนดำเนินคดีต่อนิติบุคคล ด้วยก็ถือว่าได้แจ้งข้อกล่าวหาแก่นิติบุคคลตาม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 134(คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 935/2537) สมกุ่มชาด